

1500792-16.2022.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEID BARBOSA DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

DEID BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 26 de dezembro de 2021, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500792-16.2022.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500792-16.2022.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEID BARBOSA DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

DEID BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 26 de dezembro de 2021, por volta de 1h29, na Rua Ângelo Calegari, 435, bairro Vale do Sol, neste município,

mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, subtraiu, para si, o valor de R\$ 222,00; um aparelho celular da marca "Motorola", cor azul, Modelo XT2081 Moto E7, um pen drive cor preto e vermelho e o veículo 5W/Virtus MF, cor prata, placas EFS/6768-Piracicaba-SP; pertencentes à vítima Luiz Fernando Guimarães Guerrero. A denúncia foi recebida em 05/04/2022 (fls. 45/46), sendo o réu citado (fls. 102), tendo apresentado defesa preliminar a fls. 89/92.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas da acusação e três da defesa, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de roubo majorado.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo BO de fls. 05/06 e 17/18, documento "Uber" de fls. 8/9, relatório de investigação de fls. 10/11, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 12, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria foi demonstrada a contento.

O réu não foi ouvido na fase policial.

Em juízo, disse que chegou do trabalho e passou a consumir drogas e álcool. Chamou a vizinha e pediu para que chamasse um motorista de aplicativo, sendo que ela não tinha nada com o roubo. No trajeto, "perdeu a consciência" e realmente mandou o motorista desviar o trajeto e anunciou o assalto. Não usou faca ou qualquer outra arma para ameaçar a vítima, apenas anunciando o assalto. Acredita que a vítima, por nervosismo, tenha achado que estava armado. Depois disso, usou o dinheiro para comprar drogas e abandonou o carro com as chaves no seu interior. O telefone celular, abandonou em outro local e não mais o encontrou. O uso de drogas não atrapalha seu trabalho e suas atividades habituais.

A prova dos autos, no entanto, confirma integralmente o acerto da denúncia.

O réu confessou os fatos, negando apenas o uso de arma branca para ameaçar a vítima. A autoria, dessa forma, é inconteste e veio ainda demonstrada pelo restante da prova trazida aos autos, eis que a vítima o reconheceu com plena certeza como o autor do roubo.

A vítima relatou que é motorista de aplicativo e, na data dos fatos foi acionado para buscar uma pessoa de nome Grazielle no bairro Vale do Sol. Chegando ao local encontrou um rapaz que disse ser namorado da solicitante e embarcou no veículo. O agente usava boné, capuz e máscara. Ao chegar na rotatória do bairro Parque Piracicaba, esse rapaz solicitou que mudasse o destino, uma vez que sua namorada tinha errado o endereço fornecido quando da chamada. Dessa forma, parou o veículo no acostamento e solicitou que Grazielle alterasse o destino para o bairro Ártemis, o que não foi feito. Na entrada de Ártemis, o passageiro disse que iria para sua residência, ao campo do lado direito da rotatória. Próximo ao clube que fica perto do canavial, parou o carro e perguntou ao agente "você vai me roubar?". O agente disse que residia no sítio e que poderia ir. Seguiu mais um pouco e disse que não mais seguiria. O réu, então, encostou um punhal em seu pescoço e pediu todo o dinheiro que tivesse, exigindo todo o dinheiro. Em seguida, o agente mandou que saísse do carro, subtraindo R\$ 220,00. Deixou no veículo, ainda, um telefone celular. O agente saiu com o veículo e seus pertences. Acredita que Grazielle também tenha envolvimento no fato, pois após o roubo, fez várias outras chamadas de motoristas de aplicativo, sempre para o mesmo endereço, um conhecido ponto de venda de drogas. Recuperou apenas o veículo subtraído, que foi localizado perto da casa do acusado. Reconheceu o réu com certeza como sendo o autor do crime.

Francisca, Cícero e Adriano não presenciaram os fatos e somente atestaram os antecedentes do réu.

Certa a autoria, é de se ver que o uso de arma branca para ameaçar a vítima também é de ser reconhecido.

Embora o acusado negue tal fato, a vítima desde a primeira vez que foi ouvida, é clara no sentido de dizer que ao anunciar o assalto, o réu encostou um punhal em seu pescoço. A vítima ainda firmou textualmente que a arma era diferente de uma faca, acreditando se tratar de um punhal. Ou seja, não há se falar em "impressão"

causada pelo nervosismo da vítima, mas de fato que ela viu a arma com o acusado e a sentiu quando colocada em seu pescoço, numa clara atitude ameaçadora. Também é de se ver que a vítima sequer conhecia o réu e motivos não teria para mentir.

A não apreensão do instrumento não afasta a possibilidade de seu reconhecimento, eis que o réu foi detido muito tempo depois dos fatos e teve tempo suficiente para dar cabo do instrumento.

Por fim a alegação de que agiu sob o efeito de drogas e álcool não beneficia o acusado, eis que o consumo voluntário não o isenta de sua responsabilidade penal. Ademais, o próprio réu e também seu genitor deixaram claro que o uso de entorpecentes não atrapalha o réu em sua atividade laboral e no cumprimento de suas obrigações.

Da mesma forma, não se há falar em arrependimento eficaz pelo abandono do veículo com as chaves. O arrependimento eficaz se dá quando a o processo de execução já se encerrou, mas o agente age para evitar o resultado. Assim, necessário se faz a atuação do agente para evitar a consumação do delito, o que não é o caso dos autos, onde a consumação se deu com a subtração do veículo e, somente em momento posterior e em outro local, foi ele abandonado e não devolvido.

O crime se consumou, pelo que afastada a tese do arrependimento eficaz.

De rigor, pois, a procedência da ação.

Passo, pois, a dosar a pena do réu.

O réu é reincidente específico (Proc. 0007887-84.2016.8.26.0451), além de ostentar outra condenação caracterizadora de reincidência (Proc. 0019581-21.2014.8.26.0451 - fls. 136/138), de forma que sua pena-base é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão, mais o pagamento de doze dias-multa.

A confissão do réu, por incompleta e referente a tema importante de sua ação, qual seja o uso de arma para o exercício da grave ameaça, não poderá beneficiá-lo.

Diante de uso de faca para a prática de grave ameaça, a pena é acrescida em um terço, atingindo seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de dezesseis dias-multa.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO o réu DEID BARBOSA DE SOUZA (RG: 45.700.959, filho de Cicero Barbosa Alencar e Antonieta Alves de Souza), a uma pena de seis anos e oito meses de reclusão, mais o pagamento de dezesseis dias-multa, no piso, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Reincidente e diante da pena aplicada, não faz jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelos mesmos motivos, reveladores de personalidade francamente voltada para a prática de ilícitos, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Respondeu ao processo preso, sendo que reiterou na prática de roubo enquanto ainda em cumprimento de pena, de forma que não poderá recorrer solto, servindo a custódia cautelar com acautelamento social.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

Serve a presente, devidamente assinada, como ofício para recomendação do acusado no presídio em que se encontra recolhido, encaminhando-se por e-mail.

P.I.C.

Piracicaba, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA